



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 38º D.P. VILA AMALIA

Boletim No.: 5433/2016

INICIADO: 14/12/2016 17:59hs e EMITIDO: 15/12/2016 00:41

Folha

JMLNQWCB DJEEK

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA GERVASIO LEITE REBELO, 150 VIELA (ESCADÃO) - CACHOEIRINHA
 CEP: 02675-050 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 72 D.P. - VILA PENTEADO

Ocorrência: 14/12/2016 às 16:15 horas

Comunicação: 14/12/2016 às 17:56 horas

Elaboração: 14/12/2016 às 17:59 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- FERNANDO DELGADO DE ALMEIDA - Presente ao plantão - RG: 39072003-SP emitido em 13/07/2015 - Exibiu o RG original: Sim
- Pai: ALCIDES FERNANDES DE ALMEIDA - Mãe: EDILEUZA DELGADO DA SILVA
- Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
- Nascimento: 03/10/1998 18 anos - Estado civil: Solteiro
- Profissão: AJUDANTE GERAL - Instrução: 2 Grau completo
- Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
- Endereço Residencial: RUA MINISTRO LINS DE BARROS, 587 - JD SANTA CRUZ S.PAULO - SP

Testemunha:

- REINALDO VITOR DE SOUZA - Presente ao plantão - RG: 25691170-SP
- Exibiu o RG original: Sim - Sexo: Masculino - Nascimento: 19/03/1976
- 40 anos - Profissão: POLICIAL CIVIL - Advogado Presente no Plantão: Não
- Cutis: Preta
- ELIANE BARBOSA DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 54573664-SP
- emitido em 14/12/2011 - Exibiu o RG original: Não
- Pai: JOSE BARBOSA DA SILVA - Mãe: JOSEFA BARBOSA DA SILVA
- Natural de: FARIAS BRITO -CE - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino
- Nascimento: 27/01/1984 32 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: CAIXA
- Instrução: 1 Grau completo - CPF: 04784202420
- Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda

38º D.P. VILA AMALIA

Endereço da delegacia : AV PARADA PINTO, 2387 - VILA AMALIA-S.PAULO-SP. CEP: 02611-001

Telefone: (11)6232-2281



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 38º D.P. VILA AMALIA

Boletim No.: 5433/2016

INICIADO: 14/12/2016 17:59hs e EMITIDO: 15/12/2016 00:41

Folha

JMLNQWCBDJEEK

Endereço Residencial: RUA GERVASIO LEITE REBELO, 1500 - JD PERI - S.PAULO
SP

Condutor:

- RUBENS FERNANDES DE MOURA - Presente ao plantão - RG: 24128945-SP
- Exibiu o RG original: Sim - Sexo: Masculino - Nascimento: 15/08/1976
- 40 anos - Profissão: POLICIAL CIVIL - Advogado Presente no Plantão: Não
- Cutis: Branca - Endereço Comercial: AVENIDA PARADA PINTO, 2387
- VILA AMALIA - S.PAULO - SP - Empresa: 38º DISTRITO POLICIAL - Telefones:
- (11)2232-2281 (Comercial) - Obs.: 38º DISTRITO POLICIAL

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Artigos para viagem - Subtipo: Bolsa - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade
- Observações: DO TIPO NECESSÁRIE NA COR AZUL
- Pessoa relacionada: FERNANDO DELGADO DE ALMEIDA
- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Outros-Valor/Moeda - Qtde: 95
- Unidade.: Valor - Observações: TOTAL DE R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS)
- Pessoa relacionada: FERNANDO DELGADO DE ALMEIDA

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 10
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 26 - Involucro: OUTROS
- Observações:
- EPPENDORF'S EM PODER DE FERNANDO DELGADO DE ALMEIDA - RG: 39.072.003-3/SSP/SP
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 40
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 2 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações:
- EMBRULHO EM PODER DE FERNANDO DELGADO DE ALMEIDA - RG: 39.072.003-3/SSP/SP

Histórico:

Na data de hoje, os policiais civis condutor e testemunha, integrantes do setor de investigações desta unidade policial do egrégio departamento de polícia judiciária da capital trafegavam pelo local dos fatos com restosa Viatura Policia caracterizada desta unidade policial, quando avistaram um indivíduo em um escadão, que da acesso a uma comunidade, em atitude suspeita, sendo que este estava entregando algo a uma mulher e tal mulher lhe entregava dinheiro. Assim, abordaram o citado indivíduo, onde em um porchete de cor azul, que carregava 26 ependorfs de substância branca aparentando ser o entupefaciente denominado cocaína e 2 tabletes de substância esverdeada aparentando ser o estupefaciente

38º D.P. VILA AMALIA

Endereço da delegacia : AV PARADA PINTO, 2387 - VILA AMALIA-S.PAULO-SP. CEP: 02611-001

Telefone: (11)6232-2281



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 38º D.P. VILA AMALIA
Boletim No.: 5433/2016

INICIADO:14/12/2016 17:59hs e EMITIDO:15/12/2016 00:41

Folha

JMLNQWCB DJEEK

denominado Canabis Sativa L (Maconha). Incontinentemente, abordaram a citada mulher que estava com um emporf de substância branca e um tablete aparentemente de maconha. indagados no local, a citada mulher disse que comprou o entorpecente daquele indivíduo, traficante local, onde o mesmo confessou que traficava no local.

Tal indivíduo foi aqui identificado como Fernando Delgado de Almeida e a indivíduo Eliane Barbosa da Silva.

Assim, conduziram todos até a unidade policial. Nesta unidade policial, o suposto entorpecente foi apreendido e encaminhado à perícia toxicológica de constatação, onde segundo o Laudo IC nº 565.419/2016, constou POSITIVO para 10g de COCAÍNA e 40g de CANABIS SATIVA L (Tetrahydrocannabinol), substâncias proscritas pela portaria ANVISA nº 344 de 1998, consideradas tecnicamente drogas.

Isto posto, após a análise fática e jurídica desta Autoridade Policial, com fulcro no artigo 140, 3º da Constituição Estadual Paulista, na Lei Federal nº 12830 de 2013, bem como na portaria DGP 18-98, a conduta de vender drogas em desacordo com regulamentação legal tem subsunção fática com o crime de tráfico de drogas, prescrito no artigo 33 da lei federal nº 11343 de 2006.

No que tange a conduta de Eliane, que já estava na posse do entorpecente, considerado o cenário fático, considera-se que tal droga era para uso pessoal, onde considerado o princípio da alteridade, todavia em homenagem ao princípio da obrigatoriedade, fora lavrado o Termo Circunstanciado nº 900054/2016.

No que tange a adjetividade do fato, esta em perfeita consonância com o prescrito no artigo 302, inciso I da Carta Penal Adjetiva, onde após cientificar Fernando de seus direitos e garantias fundamentais, salientado o conteúdo do princípio do nemo tenetur se deterege, foi dado voz de prisão ao mesmo, onde interrogado se reservou ao direito de permanecer calado e somente se manifestar em juízo.

Em que pese o acautelamento do processo penal, fora representada a prisão preventiva do increpado.

Nada mais.

Exames requisitados: IC-IML
Provas colhidas: MATERIAIS / TESTEMUNHAIS
Solução: BO PARA FLAGRANTE

JOEMAR JODITA DA SILVA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA
38º D.P. VILA AMALIA

AKHENATON A. NOBRE DOS SANTOS
DELEGADO DE POLÍCIA

Endereço da delegacia : AV PARADA PINTO, 2387 - VILA AMALIA-S.PAULO-SP. CEP: 02611-001
Telefone: (11)6232-2281